主題精選：登記義務人 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 私權爭執之意義
發布日期: 2024-05-21
內文
應係指登記權利人與登記義務人或關係人間，就「申請登記之法律關係」之爭執，在未經有權
認定機關確認前，登記權利人所申請登記事項之權利是否確屬存在，尚不明確者而言。因此，
所謂「涉及私權爭執」範圍甚廣，舉凡與登記事項有關而涉及私法上權利存否之爭議者，均包
括在內。亦即對於該法律關係之存否有所爭議之情形而言。
其要件歸納如下：
1. 須申請登記案件已為登記機關受理並收件。
2. 須主張異議之時點為登記機關行使審查權限至准予登記前。
3. 須主張異議之人為登記權利人、登記義務人或權利關係。
4. 須異議之人係就申請登記之法律關係為爭執。即「直接法律上關聯性說」：並非泛指以登
記不動產為標的之所有法律關係之爭執而言，而應以申請登記之法律關係有「直接關聯」
之爭執為限。例如甲與乙僅金錢債權爭執，應與甲辦理不動產所有權移轉登記給丙無涉。
5. 須自始未被現行法規排除於登記案件涉及私權爭執規範之適用範圍。
參考資料來源：
陳立夫，2020，土地登記涉及私權爭執事項及土地法第34條之1規定，中華不動產仲裁協會第
五期仲裁人講習。
陳明燦，2020，土地登記異議處理方式法律問題之分析-兼論土地登記規則第57條第1項第3款
規定。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下